

被疑者を逮捕した後の手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 司法巡査は、逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく、現行犯逮捕したとき、又は緊急逮捕したときも、直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
- イ. 司法巡査により緊急逮捕された被疑者が、司法警察員に引致された後、逮捕状請求前に逃走してしまった場合であっても、司法警察員は、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
- ウ. 私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
- エ. 司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく、直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
- オ. 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならないが、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No42	逮捕一般	正答率
予備H23-15	正解 5	64%

ア 正しい

211条・202条、216条・202条。司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに司法警察員に引致しなければならない(202条)。そして、この規定は緊急逮捕の場合と現行犯逮捕の場合にも準用される(211条、216条)。

イ 正しい

210条。210条は、緊急逮捕の場合に、検察官らが被疑者の身柄拘束後に直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を採るべきことを規定している。この手続について、犯罪捜査規範120条3項は、被疑者の緊急逮捕後、逮捕状請求前に被疑者を釈放した場合にも逮捕状を請求しなければならないとしている。趣旨は、緊急逮捕状の請求は、緊急逮捕の適法性の追認とその後の身柄拘束の必要性の承認の2つを求めるものであり、釈放後も緊急逮捕の適法性の追認を求めるために令状請求すべきであるという点にある。この定めは、逮捕状請求前に被疑者が逃走した場合にも妥当すると解されている。

ウ 正しい

214条。私人は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。その趣旨は、私人による不当な監禁を防止し、捜査機関による逮捕事実の告知、弁護人依頼権の告知、留置の必要性の判断が迅速になされることを保障する点にある。

エ 誤っている

211条、203条1項。司法警察員が、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない(203条1項)。そして、この規定は緊急逮捕の場合に準用される(211条)。

オ 誤っている

204条1項、4項。検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。そして、48時間以内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。